

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3114 -
3119/2531

นางสุรีพร เปี่ยมจินดา กับพวก
กระทรวงมหาดไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 237, มาตรา 247

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา 67, มาตรา 76

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ข้อ 76 ที่กำหนดให้ใช้ค่าทดแทนตามราคา
ธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดนั้น หมายถึงราคาธรรมดาที่อาจจะซื้อขายกันใน
ท้องตลาดตามความเป็นจริงในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่
นำสืบได้ มิใช่หมายความว่าถ้าในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับไม่มีหลักฐาน การจด
ทะเบียนซื้อขายกันที่สำนักงานที่ดินก็จะต้องถือเอาราคาประเมินเพื่อใช้ในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทน

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ข้อ 67 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้
เจ้าหน้าที่ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ชำระเงินเพิ่มขึ้นให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินนั้นตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับ เมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะ
เวนคืนใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2520 แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระ
เงินเพิ่มแก่โจทก์โดยให้เสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันที่ 22
มกราคม 2525 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 3 แจ้งให้โจทก์ทราบว่าได้นำเงินไปวางไว้ที่

สำนักงานวางทรัพย์จึงไม่ถูกต้อง แต่คดีนี้โจทก์มิได้ฎีกาเป็นแต่กล่าวมาในคำแก้ฎีกา ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้ได้.

คดีทั้งหกสำนวนนี้ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาและพิพากษารวมกัน

โจทก์ทั้งหกสำนวนบรรยายฟ้องมีใจความทำนองเดียวกันว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน และแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๙ และ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ฉบับที่ ๒) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อ ๖๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๕ เพื่อสร้างทางหลวงสายใหม่ และขยายทางหลวงสายเดิมให้รับกับสะพานที่จะสร้างใหม่ข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทั้งนี้โดยกำหนดให้จำเลยที่ ๔ เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จำเลยที่ ๒ เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ดินของโจทก์ทั้งหกสำนวนถูกเวนคืน และเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ โดยความเห็นชอบของจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ได้กำหนดว่าค่าทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งหกสำนวนตามลำดับนี้คือ ๑๖๔,๐๐๐ บาท(เฉลี่ยตารางวาละ ๑๐,๐๕๑.๔๑ บาท) ๔๒,๘๐๐ บาท เฉลี่ยตารางวาละ ๔,๐๐๐)บาท ๑๑๐,๔๐๐ บาท (เฉลี่ยตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท) ๑,๔๘๗,๐๐๐ บาท(เฉลี่ยตารางวาละ ๔,๐๙๖.๔๑ บาท) ๔๑,๖๐๐ บาท (เฉลี่ยตารางวาละ ๔,๐๐๐)บาท และ ๒๒,๐๐๐ บาท (เฉลี่ยตารางวาละ ๔,๐๐๐) บาท ซึ่งโจทก์ทั้งหกสำนวนเห็นว่าไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ข้อ ๗๖ โจทก์ทั้งหกสำนวนจึงร้องเรียนต่อจำเลยที่๒ เพื่อให้กำหนดค่าทดแทนใหม่

ตามความเป็นธรรม แต่จำเลยที่ ๒ ได้แจ้งยืนยันค่าทดแทนที่เจ้าหน้าที่กำหนด เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโจทก์ทั้งหกสำนวนจึงขอรับค่าทดแทนโดยสงวนสิทธิที่จะฟ้องเรียกเงินส่วนที่โจทก์ควรจะได้รับ ที่ดินของโจทก์ทั้งหกสำนวนมีราคาซื้อขายกันในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท แต่ขอเรียกร้องเพียงตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท เว้นเฉพาะโจทก์คดีดำที่ ๑๕๔๘๖/๒๕๒๕ และ ๑๕๔๘๗/๒๕๒๕ ขอเรียกร้องตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท เมื่อคิดหักกับค่าทดแทนที่โจทก์ได้รับมาแล้วจะเป็นเงินค่าทดแทนที่จะต้องได้รับเพิ่มอีกตามลำดับดังนี้คือ ๓๘๕,๐๐๐ บาท ๒๗๘,๒๐๐ บาท ๘๕๕,๖๐๐ บาท ๑๑,๒๑๘,๐๐๐ บาท ๒๗๐,๔๐๐ บาท และ ๑๔๓,๐๐๐ บาท พร้อมกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๐ จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งหกสำนวนให้การทำงานเดียวกันว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดค่าทดแทน การกำหนดค่าทดแทนเป็นอำนาจของคณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้มีหน้าที่ทำการเจรจาต่อรองจัดซื้อที่ดิน ชดเชยค่ารัถนอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างกับต้นไม้ที่ถูกโค่นล้ม ต่อมาคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายค่าทดแทนให้แก่โจทก์ตามบัญชีราคาที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามราคาตลาดเพื่อให้ใช้เป็นทุนในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซึ่งได้กำหนดราคาไว้เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ทั้งนี้เพราะในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔ ไม่มีการซื้อขายที่ดินบริเวณที่ถูกเวนคืนหรือในบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นการกำหนดราคาโดยอาศัยหลักการและวิธีการตามขั้นตอนในการกำหนดค่าทดแทนอย่างถูกต้อง เป็นราคาที่สมควรและยุติธรรม ทั้งโจทก์มิได้เสนอขอตั้งอนุญาโตตุลาการภายใน ๖ เดือน โจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้อง และโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ เพราะขณะนั้นยังไม่มีรายได้แย้งสิทธิของโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๓ ใช้เงินให้โจทก์คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๔๑๗/๒๕๒๕, ๑๕๔๑๙/๒๕๒๕, ๑๕๔๘๖/๒๕๒๕, ๑๕๕๑๙/๒๕๒๕ และ ๑๕๕๒๕/๒๕๒๕ จำนวน ๙๕,๕๐๐ บาท ๒๑,๔๐๐ บาท ๕๕,๒๐๐ บาท ๖๙๑,๐๐๐ บาท ๒๐,๘๐๐ บาท และ ๑๑,๐๐๐ บาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๕ จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔

โจทก์คดีหมายเลขดำ ๑๕๔๑๗/๒๕๒๕, ๑๕๔๘๖/๒๕๒๕, ๑๕๔๘๗/๒๕๒๕, ๑๕๕๑๙/๒๕๒๕ และ ๑๕๕๒๕/๒๕๒๕ และจำเลยที่ ๓ ทั้งหกสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๓ ใช้เงินให้โจทก์สำนวนที่ ๒ ถึง สำนวนที่ ๖ จำนวน ๖๔,๒๐๐ บาท ๑๖๕,๖๐๐ บาท ๒,๑๔๓,๐๐๐ บาท ๖๒,๔๐๐ บาท และ ๓๓,๐๐๐ บาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๕ จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๓ ทั้งหกสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จำเลยที่ ๓ ยกขึ้นฎีกา คงมีเพียงข้อเดียวว่า ค่าทดแทนสำหรับที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนควรจะเป็นเท่าไร

ที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๓ สามารถนำสืบได้ว่าในระหว่างวันที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนใช้บังคับไม่มีการซื้อขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียงนั้นเห็นว่า ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๕ ข้อ ๗๖ ที่กำหนดให้ใช้ค่าทดแทนตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดนั้นหมายถึงราคาธรรมดาที่อาจจะซื้อขายกันในท้องตลาดตามความเป็นจริงในวันที่พระราชกฤษฎีกา

ใช้บังคับซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถนำเสนอได้มิใช่หมายความว่าถ้าในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับไม่มีหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายกันที่สำนักงานที่ดินก็จะต้องถือเอาราคาประเมินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนเพราะเป็นคนละราคาและราคาประเมินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของทางราชการนั้นอาจจะต่ำหรือสูงกว่าราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป

ปัญหาต่อไปมีว่า โจทก์นำเสนอได้หรือไม่ว่า ราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดมีราคาตารางวาละเท่าใด ปัญหานี้ฝ่ายโจทก์นำเสนอว่าที่ดินของโจทก์ทุกสำนวนอยู่ติดกับซอยอุทัย ซึ่งแยกจากถนนประชาธิปไตยเป็นซอยกว้างประมาณ ๑๒ เมตรมีรถประจำทางวิ่งผ่านซอยอุทัย ๒ สาย บริเวณที่ดินของโจทก์ทั้งหกสำนวนเป็นทำเลค้าขาย การซื้อขายที่ดินบริเวณนั้นโจทก์คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๔๑๗/๒๕๒๕ เบิกความว่า ร้านอีแอ่นซึ่งอยู่ห่างที่ดินของโจทก์ดังกล่าว ๕ ห้องซื้อขายกันเงินเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบแผนที่ที่ดินบริเวณที่ถูกเวนคืนกับเลขที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดินของนางอุไร คือเลขที่ดินที่ ๑๑๑๒ และ ๑๑๓๖ ประกอบกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินและชดเชยค่ารั่วถอนอาคาร ฯ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๔ (หน้า ๔) แล้วปรากฏว่าร้านอีแอ่นก็คือที่ดินของนายอุไร ศักดิ์วานิชกุล นั่นเอง จากหลักฐานดังกล่าวแสดงว่าที่ดินของนายอุไรซึ่งอยู่ห่างที่ดินของโจทก์คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๔๑๗/๒๕๒๕ ประมาณ ๕ ห้อง ซื้อขายกันเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๕ เนื้อที่ดิน ๑๖.๗ ตารางวา รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อกหักค่าก่อสร้างออก ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็นราคาที่ดินตารางวาละ ๒๙,๙๔๐ บาท เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าราคาที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นปีที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับนั้น ราคาย่อมจะสูงกว่าในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ดังนั้นข้อเท็จจริงพึงได้ว่าราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดของที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของโจทก์คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๔๑๗/๒๕๒๕ ในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับย่อมมีราคาสูงกว่า

ตารางวาละ ๒๙,๙๔๐ บาท ดังนั้นการที่ศาลล่างกำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์ตาม หมายเลขดำที่ ๑๕๔๑๗/๒๕๒๕ ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาทและโจทก์คดีดังกล่าวมิได้ อุทธรณ์ฎีกานับว่าเป็นประโยชน์แก่จำเลยที่ ๓ อยู่แล้ว

สำหรับโจทก์อีก ๕ สำนวนนั้น เมื่อดูจากแผนที่ที่ดินบริเวณที่ถูกเวนคืนแล้วจะ เห็นว่าที่ดินของโจทก์คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๔๑๗/๒๕๒๕ อยู่บริเวณปากซอยอุทัยส่วน ของโจทก์อีก ๕ สำนวนอยู่เข้ามาในซอยและคำเบิกความของโจทก์คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๔๑๗/๒๕๒๕ และ ๑๕๕๑๗/๒๕๒๕ ที่ว่า ห้องของตนเป็นห้องที่ ๑๖ และ ๑๗ นับจาก ปากซอยอุทัยแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าราคารวมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดไม่น่าจะ แตกต่างกันมาก ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าทดแทนให้ในราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ ๓ ฟังไม่ขึ้น

อย่างไรก็ดีในปัญหาเรื่องดอกเบี้ยนั้น ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๕ ข้อ ๖๗ บัญญัติไว้ชัดเจนว่าถ้าศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินเพิ่มให้เจ้าของได้รับ ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน บริเวณที่จะเวนคืนใช้บังคับ คือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๐ ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา ให้จำเลยที่ ๓ เสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๕ จึงไม่ถูกต้องแต่เนื่องจาก โจทก์เป็นแต่กล่าวมาในคำแก้ฎีกา โดยมีได้ฎีกา ศาลฎีกาจึงไม่อาจจะแก้ไขได้

พิพากษายืน.

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลแพ่ง - นายกำน อันนันทน์

ศาลอุทธรณ์ - นายเสียง ตริวิมล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ